■ 공정거래위원회의 회의운영 및 사건절차 등에 관한 규칙 [별지 제12호 서식]

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 위반행위 신고서 [ ] (또는) 분쟁조정 신청서 [ ]

※ 가맹사업법상 시정조치 대상 법 위반행위를 신고하고 이를 입증할 수 있는 증거를 최초로 제공할 경우, 포상금 예산의 범위 내에서 관련 규정에 따라 포상금이 지급될 수 있습니다.(공정거래법 등 위반행위 신고자에 대한 포상금 지급에 관한 규정 참조)

※ (*)표시항목은 필수사항이니 반드시 기재하여 주시고, 나머지 사항은 효율적인 심사를 위하여 가능한 한 기재해 주시기 바랍니다. 다만, 신고인 정보 기재를 원치 않는 경우, 공정거래위원회 익명제보센터(www.ftc.go.kr)를 이용할 수 있습니다.

신고(청)인	성명(*)			생년월일(*)	
	주소(*)				
	연락처	전화번호(*)		휴대폰	
		팩스번호		이메일	
	피신고(청)인과의 관계				
	신고(청)인이 가맹사업자인 경우	가맹사업자명(*)		사업자등록번호(*)	
		사업장 주소(*)			
		가맹사업내용(*)		가맹금(*)	
		가맹계약일자(*)		가맹계약기간(*)	
피신고(청)인	사업자명(*)			대표자 성명	
	주소 또는 전화번호(*)				
				관련부서 및 담당자	
	사업내용 또는 영위업종				
	피신고(청)인의 연간 매출액				
	피신고(청)인의 시장점유율				
신고(청)내용(*)					
분쟁조정 여부(*)	[ ] 진행하였음([ ] 성립, [ ] 불성립・종결) [ ] 진행한 적 없음([ ] 조정희망, [ ] 조정불희망)				
증거자료	[ ] 있음 [ ] 없음				
신고인 신분공개 동의여부	[ ] 공개 [ ] 비공개 [ ] 사건 조치 후 공개				

「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 제32조의3제1항 및 「공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」 제10조제2항에 의하여 위와 같이 신고합니다.

년 월 일

신 고 인 : (서명 또는 인)

공정거래위원회위원장 귀하

백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)

<첨부 1 : 신고서 작성 안내 및 위반행위 사전점검표>

신 고 서 작 성 안 내

◆ 신고서 용도

※ 이 신고서는 **「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」**에 위반되는 행위에 대하여 공정거래위원회에 신고하고자 하는 경우에 사용할 수 있습니다.

- 가맹본부와 가맹점사업자 간 가맹사업 거래 등과 관련하여 아래「위반행위 사전점검표」에 열거된 위반행위가 있을 경우 신고할 수 있습니다.

◆ 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」이 적용되지 않는 경우

※ 귀하의 신고가 다음에 해당하면 처리되지 않을 수 있으니, 확인한 후 신고하여 주시기 바랍니다.

- 가맹사업거래가 ①~⑤ 요건을 충족하지 아니한 경우
- 가맹사업거래가 끝난 날부터 3년이 경과한 경우
- 소규모 가맹본부에 해당하는 경우(법 제6조의5, 제7조, 제9조, 제10조 및 제15조의2 위반행위의 경우 적용 가능)

<가맹사업거래 요건>

① 가맹본부가 가맹점사업자에게 영업표지 사용을 허락
② 가맹점사업자는 일정한 품질기준이나 영업방식에 따라 상품 또는 용역을 판매
③ 가맹본부가 경영 및 영업활동 등에 대한 지원, 교육 및 통제 등을 수행
④ 가맹점사업자가 영업표지의 사용과 경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육의 대가로 가맹금 지급
⑤ 계속적인 거래관계

<소규모 가맹본부 요건>

✓ 가맹본부의 직전 사업연도의 연간 매출액이 5천만 원(직영점 운영 시 2억 원) 미만으로서 가맹본부와 가맹계약을 맺은 가맹점사업자의 수가 5개를 넘지 않는 경우(법 제3조 참고)
✓ 가맹금의 최초 지급일부터 6개월까지 기간 동안 가맹본부에게 지급한 가맹금이 100만 원 미만인 경우

◆ 신고서 작성요령

※ (*)표시항목은 필수사항이니 반드시 기재하여 주시고, 나머지 사항은 효율적인 심사를 위하여 가능한 한 기재해 주시기 바랍니다.

※ 신고(청)인

- 휴대폰 번호나 이메일을 기재하시면 사건 접수 및 처리현황을 SMS 문자서비스나 이메일로 통보하여 드립니다.

- 신고인 정보 기재를 원치 않는 경우, 공정거래위원회 익명제보센터(www.ftc.go.kr)를 이용할 수 있습니다.

※ 신고(청) 내용

- 아래「위반행위 사전점검표」에 있는 행위유형 중 귀하가 신고하고자 하는 내용에 해당하는 것을 찾아 체크표시(√) 한 후, 6하 원칙에 맞게 기재하여 주시기 바랍니다.

  - 언제 발생한 일인가요?
  - 어디서 발생한 일인가요?
  - 신고하시는 내용과 관련된 상대방 당사자는 누구인가요?
  - 경험하신 법 위반행위는 무엇인가요?
  - 상대방 당사자와의 거래관계 등 어떤 목적이나 동기에서 행위가 발생하였나요?
  - 신고하게 된 경위는 무엇인가요?

- 기재할 공간이 부족하면 <첨부 2: 신고내용 추가 작성 양식>에 추가 기재하여 주시기 바랍니다.

백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)

• 신고 내용 및 증거자료가 불일치하거나 신고내용의 사실관계를 확인할 수 없는 경우, 심사관이 신고인에게 신고 보완요청을 하였으나 보완내용이 분명하지 아니한 경우 또는 신고서가 허위로 기재된 경우에는 심사절차를 개시하지 않을 수 있음을 알려드립니다.

※ 분쟁 조정 여부

• 신고에 의한 사건처리는 법 위반상태의 시정을 목적으로 합니다. 따라서 직접적이고 신속한 피해구제를 위해서는 분쟁조정이 더 적절한 수단임을 알려드립니다. 특히 분쟁조정 신청 시 채권 소멸시효가 중단되는 효과가 있으니 적극 활용하시기 바랍니다.

• 만약 본 신고서로 분쟁조정을 신청하여 조정이 불성립하는 경우에도 별도의 신고 없이 신고사건으로 진행됨을 알려드립니다.

※ 증거 자료

• 신고내용을 증명하는데 도움이 되는 증거 자료가 있으면 첨부하여 주십시오.

※ 가맹사업법 시행령 제17조 제1항에서 정한 법 위반행위를 신고하고 이를 입증할 수 있는 증거를 최초로 제공할 경우, 포상금 예산의 범위 내에서 관련 규정에 따라 포상금이 지급될 수 있습니다. (「공정거래법 등 위반행위 신고자에 대한 포상금 지급에 관한 규정」 참조)

※ 신고와 관련하여 상담을 원하시면, 공정거래위원회 상담안내(☎1670-0007) 또는 가맹거래조사과(☎044-200-5109)로 문의하시기 바랍니다.

◆ 주의 사항

※ 만약 가맹본부의 소재지가 서울특별시, 경기도, 인천광역시, 부산광역시인 경우, 가맹사업법 제9조제3항(3-③), 제9조제4항(3-④), 제9조제5항(3-⑤), 제9조제6항(3-⑥), 제11조제3항(5-③), 제12조의6제2항(11-②)을 위반한 행위에 대한 과태료 부과·징수는 해당 지자체에서만 가능합니다.

• 따라서 신고하고자 하는 가맹본부의 소재지가 서울특별시, 경기도, 인천광역시, 부산광역시 중 하나이고, 신고하고자 하는 행위가 가맹사업법 제9조제3항, 제9조제4항, 제9조제5항, 제9조제6항, 제11조제3항, 제12조의6제2항 중 하나를 위반한 것이라면 해당 지자체로 신고하여 주시기 바랍니다.

◆ 위반행위 사전점검표

연번	관련 법 조항	위반 사실	해당 여부
1	제6조의5(가맹금 예치 등)	가맹본부가 예치대상 가맹금을 예치하지 않고 자신의 계좌로 직접 수령하는 경우 ※ 가맹본부가 법 제15조의2에 따른 가맹점사업자 피해보상보험계약 등을 체결한 경우는 제외	1 (√)
2	제7조(정보공개서의 제공 의무 등)	등록된 정보공개서 및 인근가맹점 현황문서를 제공한 날부터 14일이 지나지 아니한 상태에서 가맹계약을 체결하거나 가맹금을 수령하는 행위	2 (√)
3	제9조(허위·과장된 정보 제공 등의 금지)	객관적인 근거 없이 가맹희망자의 예상수익을 과장하는 등 사실과 다르게 정보를 제공하거나 사실을 부풀려 정보를 제공하는 행위	3-① (√)
		일정요건이 충족되는 경우에만 금전·상품 또는 용역 등이 지원됨에도 모든 경우에 지원되는 것처럼 정보를 제공하는 등 계약의 체결·유지에 중대한 영향을 미치는 사실을 은폐하거나 축소하는 방법으로 정보를 제공하는 행위	3-② (√)
		가맹희망자의 장래 예상수익상황에 관한 정보를 제공하거나 가맹점사업자의 과거 수익상황 및 장래 예상수익상황에 관한 정보를 제공하면서 서면으로 하지 아니하는 행위	3-③ (√)

		가맹희망자에게 장래 예상수익상황에 관한 정보를 제공하거나 가맹점사업자에게 과거 수익상황 및 장래 예상수익상황에 관한 정보를 제공하면서 그 정보의 산출근거가 되는 자료를 가맹본부의 사무소에 비치하지 아니하거나, 가맹희망자나 가맹점사업자가 열람할 수 있도록 하지 아니하는 행위	3-④ (√)
		가맹계약을 체결할 때 가맹희망자에게 예상매출액의 범위 및 그 산출근거를 서면으로 제공하지 아니하는 행위 ※가맹본부가 중소기업자이면서 직전 사업연도 말 기준으로 가맹본부와 계약을 체결 및 유지하고 있는 가맹점사업자 수가 100개 미만인 경우는 제외	3-⑤ (√)
		가맹계약 체결일부터 5년간 예상매출액 산정서를 보관하지 아니하는 행위	3-⑥ (√)
4	제10조(가맹금의 반환)	가맹점사업자가 법에서 정한 사유와 절차 등에 따라 서면으로 가맹금 반환을 요청하였음에도 가맹금을 반환하지 아니하는 행위 * 정보공개서 제공의무를 위반한 경우로서 계약체결 전 또는 계약체결일부터 4개월 이내에 가맹금 반환요구 * 허위·과장된 정보를 제공한 경우로서 계약체결 전에 가맹금 반환요구(계약 체결에 중대한 영향을 주는 정보로 인정되는 경우는 계약체결일로부터 4개월 이내) * 가맹본부가 정당한 사유 없이 가맹사업을 일방적으로 중단한 경우로서 계약체결일부터 4개월 이내에 가맹금 반환요구	4 (√)
5	제11조(가맹계약서의 기재사항 등)	가맹희망자에게 가맹계약서를 제공한 날부터 14일이 지나지 아니한 상태에서 가맹계약을 체결하거나 가맹금을 수령하는 행위	5-① (√)
		법 제11조 제2항 각호의 법정 필수기재사항을 누락한 가맹계약서를 제공하는 행위	5-② (√)
		가맹사업 거래가 종료된 날부터 3년간 가맹계약서를 보관하지 아니하는 행위	5-③ (√)
6	제12조(불공정거래행위의 금지)	상품이나 용역의 공급 또는 영업의 지원 등을 부당하게 중단 또는 거절하거나 그 내용을 현저히 제한하는 행위 * 영업지원 등의 거절 * 부당한 계약갱신 거절 * 부당한 계약해지	6-① (√)
		가맹점사업자가 취급하는 상품 또는 용역의 가격, 거래상대방, 거래지역이나 가맹점사업자의 사업활동을 부당하게 구속하거나 제한하는 행위 ※가맹사업 경영에 필수적인 상품, 원·부재료 등으로 가맹본부의 상표권 보호 또는 상품·용역의 동일성 유지 등을 위해 거래상대방을 지정하는 행위는 제외	6-② (√)
		가맹사업의 경영과 무관하거나 그 경영에 필요한 양을 넘는 시설·설비·상품·용역·원재료 또는 부재료 등을 구입 또는 임차하도록 강제하는 행위	6-③ (√)

		부당하게 경제적 이익을 제공하도록 강요하거나 가맹점사업자가 비용을 부담하도록 강요하는 행위	6-④ (√)
		가맹점사업자가 이행하기 곤란하거나 가맹점사업자에게 불리한 계약조항을 설정 또는 변경하거나 계약갱신과정에서 종전의 거래조건 또는 다른 가맹점사업자의 거래조건보다 뚜렷하게 불리한 조건으로 계약조건을 설정 또는 변경하는 행위	6-⑤ (√)
		정당한 이유 없이 특정인과 가맹점을 같이 운영하도록 강요하는 행위	6-⑥ (√)
		부당하게 판매 목표를 설정하고 가맹점사업자로 하여금 이를 달성하도록 강제하는 행위	6-⑦ (√)
		6-③ 내지 6-⑦에 준하는 경우로서 가맹점사업자에게 부당하게 불이익을 주는 행위	6-⑧ (√)
		계약의 목적과 내용, 발생할 손해 등 대통령령으로 정하는 기준에 비하여 과중한 위약금을 부과하는 등 가맹점사업자에게 부당하게 손해배상 의무를 부담시키는 행위 ※ 사전에 정한 계약서 및 약정 등에 따라 합리적인 범위 내에서 위약금을 부과하는 경우는 제외	6-⑨ (√)
		부당하게 경쟁가맹본부의 가맹점사업자를 자기와 거래하도록 유인하는 행위	6-⑩ (√)
7	제12조의2(부당한 점포환경개선 강요 금지 등)	시설·장비·인테리어의 노후화가 객관적으로 인정되는 경우 등의 정당한 사유 없이 점포환경개선을 강요하는 행위	7-① (√)
		가맹점사업자의 점포환경개선 비용을 부담하지 아니하거나 법정 비율 미만으로 부담하는 행위 ※ 가맹점사업자의 자발적 의사에 따라 실시되었거나 위생·안전 등의 불가피한 사유가 있는 경우는 제외	7-② (√)
8	제12조의3(부당한 영업시간 구속 금지)	정상적인 거래관행에 비추어 부당하게 가맹점사업자의 영업시간을 구속하는 행위 * 심야영업시간대의 매출이 그 영업에 소요되는 비용에 비해 저조하여 영업손실이 발생함에 따라 영업시간 단축을 요구함에도 허용하지 않는 행위 * 질병의 발병과 치료 등 불가피한 사정으로 필요 최소한의 범위에서 영업시간의 단축을 요구함에도 이를 허용하지 아니하는 행위	8 (√)
9	제12조의4(부당한 영업지역 침해금지)	가맹계약 체결 시 가맹점사업자의 영업지역을 설정하지 아니하는 행위	9-① (√)
		정당한 이유 없이 계약기간 중 가맹점사업자의 영업지역 안에서 동종의 자기 또는 계열회사의 직영점이나 가맹점을 설치하는 행위	9-② (√)
10	제12조의5(보복조치의 금지)	분쟁조정 신청, 서면실태조사 및 공정위 조사에 대한 협조 등을 이유로 상품·용역의 공급이나 경영·영업활동 지원의 중단, 거절 또는 제한, 가맹계약의 해지, 그 밖에 불이익을 주거나 다른 사업자로 하여금 행하도록 하는 행위	10 (√)

11	제12조의6(광고·판촉행사 관련 집행 내역 통보 등)	가맹점사업자가 비용의 전부 또는 일부를 부담하는 광고나 판촉행사를 실시하면서 사전에 가맹점사업자와 약정을 체결하지 아니하고 법정 비율 이상 가맹점사업자의 동의를 받지 아니한 경우	11-① (√)
		가맹점사업자가 비용의 전부 또는 일부를 부담하는 광고나 판촉행사를 실시하였음에도 그 집행내역을 통보하지 아니하거나 열람을 거부하는 행위 ※가맹본부가 비용을 전부 부담하는 경우는 제외	11-② (√)
12	제14조의2(가맹점사업자단체의 거래조건 변경 협의 등)	가맹점사업자단체의 구성·가입·활동 등을 이유로 가맹점사업자에게 불이익을 주는 행위	12-① (√)
		가맹점사업자단체에 가입 또는 가입하지 아니할 것을 조건으로 가맹계약을 체결하는 행위	12-② (√)
13	기타(위 법 조항에 나열되지 않은 내용) ※ 이 경우, 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」상의 위반행위에 해당하지 아니하여 심사절차를 개시하지 않을 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.		13 (√)

<첨부 2 : 신고내용 추가 작성 양식>

위반사실 해당여부 (사전점검표에 체크한 번호)	예) 3-①
신고(청)내용	
증거자료	

<첨부 3 : 신고서 작성 예시>

위반사실 해당여부 (사전점검표에 체크한 번호)	3-①
신고(청)내용	**1. 피신고인과 신고인 사이의 거래 경위** 신고인은 피신고인과 20##년 ##월 ##일 ○○○ 가맹계약을 체결하여 현재까지 가맹점 운영을 계속해오고 있습니다. 피신고인은 신고인에게 영업표지 ○○○의 사용권을 부여하면서 그 대가로 가맹금을 수령하였고, 신고인은 피신고인이 정한 품질기준이나 영업방식 등에 따라 일정한 통제와 교육을 받으며 점포를 운영하고 있습니다. (자료 1 내지 3) **2. 가맹사업법 위반** 신고인은 20##년 ##월 ##일 피신고인의 사무실에서 피신고인 직원 김○○로부터 창업 상담을 받았습니다. 상담 당일 김○○는 신고인에게 이 사건 가맹점을 개점 시 월 평균 1,000만 원 이상의 순이익이 발생할 것이라고 기재된 홍보자료를 제공하면서, 최소 800만 원 이상의 순이익이 보장된다는 언급도 하였습니다. 신고인은 이를 신뢰하여 피신고인과 가맹계약을 체결하게 되었습니다.(자료 4 내지 6) 그런데 가맹점을 개점하고 나니 김○○의 설명과 달리 매출이 현저히 낮게 발생하고 순이익은 적자를 기록하였습니다. 이에 피신고인에게 예상 순이익이 산정된 구체적 근거를 요청하였으나 받지 못하였습니다.(자료 7 및 8) 피신고인의 위 행위는 사전점검표의 3-①에 해당하는 것으로 보입니다.
증거자료	자료 1번 : 가맹계약서 자료 2번 : 가맹금 이체내역 자료 3번 : 가맹점 운영매뉴얼 자료 4번 : 피신고인 직원 김○○의 명함 자료 5번 : 가맹점 개설 홍보자료 자료 6번 : 피신고인 직원 김○○와의 대화 녹취록 자료 7번 : 가맹점 월 매출액 및 순이익 내역 자료 8번 : 신고인이 피신고인에게 발송한 내용증명

백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)